

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7985/2540

พนักงานอัยการ จังหวัด น่าน
นาย ประถม หรือ ถม ลือ อินต๊ะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 138, มาตรา 140

พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 มาตรา 16 (2), มาตรา 29

การกระทำที่จะเป็นความผิดฐานต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138 จะต้องเป็นการกระทำต่อเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับการแต่งตั้งตามวิธีการที่กฎหมายให้อำนาจและกำหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 มาตรา 16(2) กองอาสารักษาดินแดนมีหน้าที่ทำหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจและมาตรา 29 เจ้าหน้าที่หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในระหว่างทำการตามหน้าที่ ให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา ตามบทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ผู้เสียหายทำงานร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจึงจะมีอำนาจตามกฎหมายและให้ถือว่าผู้เสียหายเป็นเจ้าพนักงาน เมื่อปรากฏว่าผู้เสียหายมีหน้าที่เพียงสังกัดกันผู้กระทำผิดต่อกฎหมายแต่ไม่มีหน้าที่จับกุม หากจะจับกุมจะต้องมีเจ้าพนักงานตำรวจและปลัดอำเภอร่วมด้วย ดังนั้น การที่ไม่มีเจ้าพนักงานตำรวจหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองร่วมกับผู้เสียหายในการจับกุมจำเลยผู้เสียหายจึงไม่เป็นเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138, 140

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 140 วรรคแรก, 83 จำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาโจทก์มีว่าสืบเอกสงวนหมื่นคำเรือง ผู้เสียหาย ข้าราชการทหาร ตำแหน่งนายสิบประจำหมวดสังกัดกองพันทหารม้าที่ 15 ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่โครงการประจำกองร้อยอาสาสมัครจังหวัดน่านเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า การกระทำที่จะเป็นความผิดฐานต่อสู้อหรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 นั้น จะต้องเป็นการกระทำต่อเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับการแต่งตั้งตามวิธีการที่กฎหมายให้อำนาจและกำหนดไว้ และพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 มาตรา 16(2) กองอาสารักษาดินแดนมีหน้าที่ทำหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ และมาตรา 29 เจ้าหน้าที่หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในระหว่างทำการตามหน้าที่ ให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา ตามบทบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้ผู้เสียหายทำงานร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจึงจะมีอำนาจ

ตามกฎหมายและให้ถือว่าผู้เสียหายเป็นเจ้าพนักงานแต่ทางนำสืบของโจทก์ได้ความจากผู้เสียหายตอบทนายจำเลยถามค้านว่าผู้เสียหายมีหน้าที่สกัดกันผู้กระทำผิดต่อกฎหมาย แต่ไม่มีหน้าที่จับกุมหากจะจับกุมจะต้องมีเจ้าพนักงานตำรวจและปลัดอำเภอร่วมด้วยร้อยตำรวจเอกจำรูญ สอนตระกูล พยานโจทก์ก็เบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า อำนาจชุดปฏิบัติการอาสารักษาดินแดนเกี่ยวกับการปราบปรามผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้นั้น เมื่อพบเห็นผู้กระทำผิดจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นผู้จับกุม เมื่อทางนำสืบของโจทก์ดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีเจ้าพนักงานตำรวจหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองร่วมกับผู้เสียหายในการจับกุมจำเลย ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าผู้เสียหายเป็นเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-เหล็ก ไทรวิจิตร-สกันธ์ กฤติยาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>